

1500802-50.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

WILLIAN OLIVEIRA SOUSA

Vistos.

Willian Oliveira Sousa foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 08.01.2022, por volta das 07:50 horas, na Rua Issami Nakamura Okano, Parelheiros, guardava e trazia consigo, para fim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500802-50.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500802-50.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

WILLIAN OLIVEIRA SOUSA

Vistos.

Willian Oliveira Sousa foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 08.01.2022, por volta das 07:50 horas, na Rua Issami Nakamura Okano, Parelheiros, guardava e trazia consigo, para fim de tráfico, 05 comprimidos de ecstasy, 45 porções de cocaína, 18 de maconha, 15 pedras de crack, bem como 175 mililitros de lança perfume.

Na instrução foi ouvida uma testemunha de acusação, a fls. 121/122, e mais uma testemunha de acusação nesta oportunidade, seguindo-se o interrogatório do réu. As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 18/19, 24/26 e 117/119.

O réu manteve, basicamente, a mesma versão que dera no inquérito, a fls. 06, de que se preparava para ir ao trabalho, montado em sua bicicleta e na espera de um amigo, quando a polícia apareceu e o deteve de forma arbitrária. Negou qualquer relação com a bolsa de entorpecentes, encontrada num matagal próximo. A sua versão, porém, não tem como prosperar.

Os PMs Francisco e Rudney informaram que o local já é um ponto conhecido e que no dia, ao ingressarem com a viatura, notaram que o réu se desfez de uma bolsa, próximo a um mato, vindo a atravessar a rua de bicicleta até o outro lado.

Abordado, quando Rudney retornou para pegar a bolsa, buscou empreender fuga a pé, mas foi contido. Em seu poder encontraram, ainda, dinheiro em notas trocadas.

A quantidade de entorpecentes, seu fracionamento e as circunstâncias não deixam dúvida quanto a autoria.

Ademais, como o próprio réu declarou, ele sequer conhecia os policiais em questão, que não tinham motivo algum para querer prejudicá-lo.

O réu ostenta outras duas condenações por tráfico.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Willian Oliveira Sousa como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é plurireincidente específico, a fls. 38/39. Assim, uma reincidência leva a perda do privilégio previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, e a outra projeta um aumento de pena de 1/6, o que perfaz em definitivo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando a plurireincidência do réu, o regime inicial de cumprimento será o fechado.

Se a prisão cautelar antes se justificava, quanto mais agora que condenado o réu, não tendo o direito de recorrer em liberdade. Seja ele recomendado na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 21 de março de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito